

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2882/2538

นางอังคณา อิศระธรรมบุญ
นายวิเชษฐ์ กาญจนกิจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 427, มาตรา 448, มาตรา 1342 วรรคสอง, มาตรา
วรรคสาม

"คลอง" ก็คือสิ่งอื่นที่คล้าย "คู" ดังนั้น การขุดคลองจึงต้องอยู่ในบังคับของ
ป.พ.พ. มาตรา 1342 ด้วย

การที่จำเลยตกลงให้บริษัท ก.เข้าขุดคลองในที่ดินของจำเลยเพื่อประโยชน์ของ
จำเลยถือได้ว่าจำเลยต้องรู้เห็นและต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย เมื่อคลองที่ขุดขึ้นอยู่ห่าง
จากแนวเขตที่ดินของโจทก์ไม่ถึง 1 เมตร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1342 วรรคสอง
การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจัดการป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่ความอยู่มั่น
แห่งที่ดินของโจทก์ที่ติดต่อกับที่ดินที่จำเลยขุดคลอง มิใช่เรียกเอาค่าเสียหายอันเกิด
แต่มูลละเมิดโดยตรง จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งอายุความ 1 ปี ตามป.พ.พ. มาตรา 448
คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจัดการป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่ความอยู่มั่น
แห่งที่ดินของโจทก์ที่ติดต่อกับที่ดินที่จำเลยขุดคลอง มิใช่เรียกเอาค่าเสียหายอันเกิด
แต่มูลละเมิดโดยตรง จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งอายุความ 1 ปี ตามป.พ.พ. มาตรา 448
คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิต)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายทวิศักดิ์ อุณหาทรรัตนกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ